

1516289-14.2020.8.26.0266

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... por condenação anterior por delito do mesmo gênero (roubo majorado), ocorrido em 28/11/2007, com trânsito em julgado em 08/09/2008 (processo n.º 0007820-10.2007.8.26.0266, que tramitou perante a 1ª Vara da Comarca de Itanhaém, cf. fl. 94), que pelo tempo decorrido não será valorado a título de reincidência.

Considerando todos esses vetores, a pena-base deve ser fixada com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara da Comarca de Itanhaém

Avenida Rui Barbosa, 867

Centro - CEP 11740-000, Itanhaém-SP

Fone: (13) 2102-1511 - E-mail: itanhaem2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516289-14.2020.8.26.0266

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

THIAGO CORTEZ CAMPOS

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Thiago Cortez Campos, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 155, § 4º, inc. II, c.c. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, porque em 15/10/2020, por volta das 10h33min, na Avenida Beira Mar, n.º 79, Vila Loty, nesta cidade e Comarca de Itanhaém, supostamente tentou subtrair para si, mediante escalada, fios e cabos elétricos de uso residencial, pertencentes à vítima R. S. J.

O acusado foi preso em flagrante, mas na sequência obteve a liberdade provisória (fls. 52/53).

Recebida a denúncia em 28/10/2020 (fls. 69/70), o réu não foi encontrado e foi citado por edital (fls. 112) e o processo permaneceu suspenso, até que sobreveio notícia da prisão do réu por outro processo (fl. 125).

Efetuada, então, nova citação, em forma pessoal (fl. 133) e, nomeada Defensora dativa (fl. 136), foi apresentada resposta à acusação (fls. 144/145), em vista da qual foi revogada a suspensão do processo (fl. 146) e confirmado o recebimento da denúncia (fls. 157/158).

Em audiência, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, com o subsequente interrogatório do réu.

Superada a fase de diligências, foram realizados debates orais, em que o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia, observada a reincidência; e a Defesa postulou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Este o relatório, passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, uma vez que a prova submetida ao crivo do contraditório judicial demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, bem como a sua autoria.

A materialidade delitiva foi comprovada pela apreensão dos instrumentos e do produto da prática criminosa, regularmente documentada em auto próprio, com fotografias (fls. 11/12), bem como pela vistoria pericial no local dos fatos, que

constatou a existência de muro e portão com mais de dois metros de altura, e danos de aspecto recente à fiação elétrica, porta e telhados, com minuciosa fotografiação do local e dos objetos apreendidos, além da observação do uso de escada para acesso ao telhado e ao poste da via pública (fls. 98/105).

No tocante aos aspectos em que a conduta descrita na denúncia não tem aptidão para deixar vestígios, a materialidade foi corroborada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, que, confirmando os elementos de informação colhidos no curso do inquérito policial, igualmente serviu à demonstração da autoria.

O ofendido relatou que tomou conhecimento dos fatos após receber contato telefônico da Delegacia de Polícia, esclarecendo que não estava no local, mas uma vizinha que morava a duas casas de distância observou uma pessoa pulando no quintal e comunicou a vigilância comunitária, que por sua vez acionou a Polícia. Acrescentou que a fiação foi arrancada, resultando em prejuízos da ordem de R\$ 5 mil para os reparos. Já a testemunha Alisson, inquirido sob compromisso, afirmou que ao tempo dos fatos trabalhava como monitor de alarme e fazia rondas pelas ruas do bairro. Disse que, ao passar pelo local dos fatos, notou uma bicicleta parada em frente a uma residência e alguns vizinhos estavam incomodados. Narrou que, ao parar para olhar, notou o réu no interior do imóvel e constatou que estava furtando a fiação; e que, depois de chamá-lo para fora, ele admitiu a subtração perante os policiais. Indagado, esclareceu que o réu foi surpreendido em uma escada que levava até a laje, tentando se esconder.

Cuida-se de testemunha compromissada e insuspeita, uma vez que nada indica que tivesse motivos para incriminar falsamente o réu. No exercício regular do seu trabalho, presenciou a exteriorização da prática criminosa, razão pela qual é testemunha por excelência e seu relato é imprescindível ao descobrimento da verdade.

Por fim, o réu confessou a prática delitiva. Disse que havia consumido drogas, pulou o muro da residência e não conseguiu obter acesso ao seu interior, então subiu no telhado, com a intenção de pegar a fiação.

A alegação de que o fato foi praticado sob efeito de drogas e com a intenção de sustentar o consumo não permite entrever prejuízo à imputabilidade, por se tratar de intoxicação voluntária e em vista das circunstâncias, em que o réu portava instrumentos necessários à prática do específico delito em questão, evidenciando premeditação. No mais, o fato tal como descrito na denúncia foi confirmado espontaneamente.

De rigor, assim, a condenação nos exatos termos da denúncia. Passo a dosar as penas que ao réu serão impostas.

Ao crime do art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal são cominadas, em abstrato, as penas de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

Em atenção aos parâmetros do art. 59 do Código Penal para a fixação de pena adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito, mostra-se amplamente desfavorável a culpabilidade, entendida como reprovabilidade concreta do fato criminoso, considerando a premeditação, evidenciada pela posse de instrumentos utilizados para a subtração da fiação, bem como pela destreza, apurada pericialmente, no manejo de ferramentas em estrutura energizada, de modo a merecer maior censura.

As circunstâncias do crime também são vetor negativo, por se tratar de residência de veraneio, cuja invasão viola, para além do patrimônio, também a intimidade e a tranquilidade da vítima, implicando ainda prejuízo duradouro e transcendente ao povoamento da região litorânea, marcada por delitos dessa natureza, e ao turismo, que sustenta a economia na cidade de Itanhaém.

Ademais, as consequências do crime destoam da normalidade típica, ante a constatação pericial de que o imóvel sofreu danos variados excedentes da mera subtração, com danos a portas, fechaduras e a toda a estrutura elétrica, o que é corroborado pelo relato da vítima, de que teve de empenhar quantia bastante expressiva nos reparos.

No mais, o réu tem maus antecedentes, caracterizados por condenação anterior por delito do mesmo gênero (roubo majorado), ocorrido em 28/11/2007, com trânsito em julgado em 08/09/2008 (processo n.º 0007820-10.2007.8.26.0266, que tramitou perante

a 1ª Vara da Comarca de Itanhaém, cf. fl. 94), que pelo tempo decorrido não será valorado a título de reincidência.

Considerando todos esses vetores, a pena-base deve ser fixada com acréscimo de 2/3 (dois terços) sobre o mínimo legal, resultando em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na sequência, incide a agravante genérica da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal), uma vez que o réu registra condenação definitiva por crime anterior, em relação à qual não decorrido o prazo depurador (crime ocorrido em 12/01/2015, com trânsito em julgado em 17/07/2016, objeto do processo n.º 0000229-16.2015.8.26.0266, também da 1ª Vara da Comarca de Itanhaém, conforme consta à fl. 93).

Ela se compensa, todavia, com a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal), na forma do entendimento de longa data firmado pela jurisprudência, inclusive em recurso especial representativo de controvérsia, julgado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência." (3ª Seção, REsp 1.341.370/MT, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

As penas intermediárias, portanto, permanecem inalteradas.

Na fase derradeira, a tentativa opera redução no patamar mínimo, de 1/3 (um terço), uma vez que o réu percorreu todo o iter criminis, ao invadir o imóvel, arrombar porta no seu interior, cortar e arrancar a fiação elétrica, apenas se vendo surpreendido pela vigilância comunitária no momento derradeiro, da fuga, quando já na posse direta dos objetos que tencionava subtrair para si.

As penas se tornam definitivas, portanto, em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nada mais havendo a considerar. O regime inicial de cumprimento de pena é necessariamente o fechado, tendo em vista a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os maus antecedentes, que contraindicam regência prisional branda, nos termos do art. 33, §§ 2º, alínea "b", e 3º, do Código Penal.

Inviáveis, da mesma forma, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, que não se mostram suficientes para a consecução das finalidades preventiva e repressiva de pena, em valoração autorizada pelo art. 44, incs. II e III, e pelo art. 77, incs. I e II, do Código Penal.

Ausente demonstração de condição socioeconômica abastada por parte do réu, arbitro o dia-multa no mínimo legal, de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacionalmente unificado vigente ao tempo da prática do delito, atualizado pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o efetivo pagamento.

Por essas razões, julgo procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu, Thiago Cortez Campos, brasileiro, portador do RG 61.092.192, filho de Ana Lucia Cortez Campos, nascido 25/11/1988, por infração ao art. 155, § 4º, inc. II, c.c. art. 14, inc. II do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado na forma da fundamentação.

Condeno o réu, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro. Anote-se.

Considerando que o réu permaneceu em liberdade provisória durante todo o processo, sem requerimento em contrário mesmo após se colocar inacessível ao Juízo de início, faculto-lhe o recurso em liberdade.

Comunique-se à vítima, na forma do art. 201, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Penal.

Autorizo a destruição dos objetos apreendidos, uma vez que não interessam mais ao processo e, pela deterioração, evidentemente não têm valor econômico a ser

explorado em leilão. Comunique-se à Autoridade Policial.

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão e guia de recolhimento definitiva, bem como certidão da pena de multa, e abra-se vista pelo Ministério Público.

Expeça-se também certidão da atuação da Defensora nomeada, nos moldes do convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil.

Após, feitas as anotações e comunicações necessárias, em especial ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD e ao colendo Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição da República, arquivem-se os autos.

Proferida em audiência, saem os presentes intimados.

Itanhaém, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006